

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO AMBIENTE DE SÃO JOÃO DE MERITI - COMDEMA/SJM -

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

Denominação, Finalidade e Competência

Art. 1º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de São João de Meriti - COMAM-SJM, criado pela Lei Municipal n.º 1019 de 16 de junho de 1999, passou a denominar-se Conselho Municipal de Defesa do Ambiente de São João de Meriti - COMDEMA - SJM, através da Lei n.º 1755 de 14 de dezembro de 2010 e alterações introduzidas pela Lei n.º 1768 de 08 de fevereiro de 2011.

Art. 2º - O COMDEMA-SJM, é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador da Política Municipal de Ambiente do Município de São João de Meriti, tem composição tripartite com representação paritária de membros do Poder Executivo, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil, tendo seu funcionamento definido por este Regimento, cabendo ao Poder Executivo Municipal viabilizar-lhe os recursos materiais de infra-estrutura e de pessoal de apoio que lhe assegurem condições para o seu funcionamento pleno.

Art. 3º - O COMDEMA-SJM tem como finalidades assegurar a participação das comunidades na elaboração e implantação de programas da área ambiental, além de participar da administração do Fundo Especial de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (FECADS).

Art. 4º - São atribuições do COMDEMA/SJM:

- I. Formular diretrizes para a Política Municipal de Ambiente e acompanhar sua execução;
- II. Propor a elaboração de sistema de informação sobre problemas ambientais do Município, assim como a análise de projetos já desenvolvidos ou em desenvolvimento em outros municípios;
- III. Propor o mapeamento das áreas críticas e a identificação de onde se encontram obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras;
- IV. Promover e buscar parcerias com o objetivo de aprimoramento das condições ambientais do Município, bem como colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental;
- V. Propor, promover e incentivar atividades e campanhas de caráter educativo, objetivando a formação de consciência pública da necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente, bem como acompanhar os programas de educação ambiental;
- VI. Manter intercâmbio com as entidades públicas e privadas de pesquisa e atuação na proteção do meio ambiente;
- VII. Identificar e comunicar aos órgãos competentes as agressões ambientais, os casos de degradação e poluição ambientais ocorridas no município, e, sugerir ao Secretário de Ambiente providências e soluções reparadoras que julgar necessárias;
- VIII. Incentivar a parceria do Poder Público com os segmentos privados para gerar eficácia no cumprimento da legislação ambiental;

- IX. Propor diretrizes sobre a coleta, seleção, armazenamento, tratamento e eliminação dos resíduos domiciliares, industriais, hospitalares e de embalagens de fertilizantes e agrotóxicos no município, bem como a destinação final de seus efluentes em mananciais;
- X. Avaliar, definir, propor e estabelecer normas (técnicas ou legais), critérios e padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, de acordo com a legislação pertinente, supletivamente ao Estado e a União;
- XI. Fornecer informações e subsídios técnicos ao conhecimento e defesa do meio ambiente, sempre que for necessário;
- XII. Sugerir vetos a projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade de vida municipal;
- XIII. Zelar pela divulgação das leis, normas, diretrizes, dados e informações ambientais inerentes ao patrimônio natural, cultural e artificial municipal;
- XIV. Criar mecanismos que incentivem a organização da sociedade civil em cooperativas, associações e outras formas legais para democratizar a participação popular no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São João de Meriti;
- XV. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e de desempenho dos programas a serem tomados;
- XVI. Assessorar os consórcios intermunicipais de proteção ambiental;
- XVII. Convocar as audiências públicas nos termos da legislação;
- XVIII. Propor a recuperação dos recursos hídricos e das matas ciliares;
- XIX. Proteger o patrimônio histórico, estético, arqueológico, paleontológico e paisagístico;
- XX. Modificar e ajustar, sempre que necessário, o Regimento Interno.
- XXI. Desenvolver, participar e construir a Agenda 21 no Município de São João de Meriti.
- XXII. Convocar e incentivar a participação da Sociedade Civil como um todo na Conferência Municipal do Meio Ambiente, com o objetivo de divulgar e discutir a Política Municipal de Ambiente do município de São João de Meriti, e efetivar a escolha de delegados para a participação nas Conferências Estaduais e Federal.

CAPÍTULO II

Composição do COMDEMA/SJM

Art. 5º - O COMDEMA-SJM será composto por 18 (dezoito) conselheiros e respectivos suplentes, com direito a voto, em conformidade com a Lei n.º 1755/2010 e alterações introduzidas pela Lei n.º 1768/2011.

Parágrafo Único - Para atender à sua composição paritária, e representação metade de seus membros será indicada pelo Executivo Municipal e a outra metade de representantes da Sociedade Civil e da Iniciativa Privada, eleitos em Fórum específico, amplamente divulgado, preferencialmente acompanhado pelo Ministério Público Estadual, oriundos de Entidades legalmente constituídas e atuantes no município, conforme o disposto no artigo 4º da Lei 1755/2010 com alterações introduzidas pela Lei 1768/2011.

Art. 6º - Os representantes governamentais e seus suplentes serão indicados pelo Gabinete do Prefeito, oriundo de órgãos públicos cuja atuação esteja mais diretamente vinculada à Política Municipal de Ambiente, conforme disposto no artigo 4º da Lei 1755/2010 com alterações introduzidas pela Lei 1768/2011, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, dos seguintes órgãos:

- Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa Civil;
- Secretaria Municipal de Saúde;

- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral;
- Secretaria Municipal de Promoção Social
- Secretaria Municipal de Planejamento
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ordem Urbana

Art. 7º - Os 07 (sete) representantes de Entidades da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes, serão indicados pelo Fórum Municipal de Ambiente, obedecendo às disposições de seu Regimento Interno.

Art. 8º - Os 02 (dois) representantes da Iniciativa Privada e seus respectivos suplentes, serão indicados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ordem Urbana do município de São João de Meriti.

CAPÍTULO III

Organização e Funcionamento do COMAM/SJM

Seção I - Da Organização

Art. 9º - Pelo exercício do cargo, os Membros-Titulares e Membros-Suplentes, diplomados e identificados prestarão seus serviços pelo mandato de 2 anos, com uma recondução por igual período, em caráter relevante, a bem do interesse público.

I. Os Conselheiros do COMDEMA/SJM serão nomeados por Ato do Prefeito Municipal e cadastrados no Sistema de Identificação Municipal, para reconhecimento pelos integrantes dos Órgãos Públicos municipais ou estaduais e Entidades da Sociedade Civil e da Iniciativa Privada, para que lhes sejam facultados, quando necessário, requisitarem apoio ao desenvolvimento de suas atribuições técnicas e fiscalizadoras;

II. Poderão participar das reuniões, sem direito a voto, representantes de organizações públicas e civis, técnicos ou especialistas, bem como cidadãos diretamente relacionados com as matérias em pauta, a fim de prestarem colaborações ou esclarecimentos necessários às deliberações do COMDEMA/SJM.

III. Os Conselheiros presentes às reuniões, terão direito a voz e voto; o suplente, só terá direito a voz e voto quando estiver substituindo o titular, porém, somente após a primeira chamada de convocação do plenário. Neste caso, o suplente não o titular, terá o recebimento da remuneração a que tem direito os membros do COMDEMA, conforme artigo 7º da Lei nº 1755/2010.

Art. 10 - Perderá as prerrogativas de membro do COMDEMA/SJM, o Conselheiro que tiver ausência injustificada por 2 (duas) reuniões ordinárias/extraordinária ou 3 (três) faltas alternadas sem comunicação prévia e justificativa aceita pela Presidência do Conselho com avaliação do plenário.

§ 1º - Terá cassado o mandato o Conselheiro que for condenado em segunda instância, por crime de condenação penal, ou prática de atos que firam os princípios e normas da Política Municipal de Ambiente.

§ 2º - Havendo cassação do conselheiro, a instituição que o mesmo representa, terá um prazo de 30 dias para fazer substituição.

Art. 11 - O COMDEMA/SJM tem a seguinte composição:

- I. Presidência;
- II. Vice-presidência;
- III. Secretaria Executiva;
- IV. Câmaras Técnicas;
- V. Comissões Temáticas;
- VI. Plenário.

Art. 12 - O COMDEMA/SJM tem como suporte administrativo, financeiro e técnico-operacional de implementação o Órgão Público Responsável pelas Políticas Ambientais no Município - Secretaria de Ambiente e Defesa Civil - Compete a esse órgão do Governo Municipal a alocação de recursos humanos, materiais e de infra-estrutura necessários ao funcionamento e representação do COMDEMA/SJM, de suas Câmaras, Comissões e Grupos de Trabalho, garantindo, assim, o pleno cumprimento de suas funções legais.

Art. 13 - Presidirá o COMDEMA/SJM o Secretário Municipal de Ambiente e Defesa Civil, que será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo vice-presidente, com assessoria do Secretário Executivo do Conselho.

Art. 14 - O Secretário Executivo do Conselho será escolhido pelo Presidente, dentre um dos membros da Secretaria de Ambiente e Defesa Civil.

Art. - O Vice-presidente será escolhido dentre os membros da Sociedade Civil e Iniciativa privada, após votação do plenário.

Art. 15- Ao Presidente compete:

- I. Representar o Conselho perante a Sociedade e Órgãos Públicos, em todas as esferas e instâncias;
- II. Dirigir os trabalhos do Conselho Municipal de Defesa do Ambiente - COMDEMA/SJM, convocar e presidir as reuniões do Plenário, cabendo-lhe o voto de qualidade, para decidir em caso de empate nas votações;
- III. Ordenar o uso da palavra e tomar parte nas discussões;
- IV. Submeter à votação de matéria submetida à decisão do Plenário, assegurando a ordem dos trabalhos;
- V. Assinar as atas aprovadas nas reuniões;
- VI. Assinar as Deliberações do COMDEMA/SJM e baixar os Atos complementares;
- VII. Submeter à apreciação do Plenário os Relatórios Anuais do Conselho;
- VIII. Propor ao colegiado a criação de Câmaras Técnicas, quando necessário, e designar seus membros;
- IX. Dar posse aos Conselheiros e delegar competências ao Plenário;
- X. Dirimir dúvidas quanto à interpretação deste Regimento Interno, devendo a matéria ser posteriormente submetida à aprovação do Plenário.

Art. 16 - Ao Vice-Presidente compete:

- I. Substituir e representar a Presidência em seus impedimentos eventuais.
- II. Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência.
- III. Assessorar a Presidência.

Art. 17 - Ao Conselheiros compete:

- I. Comparecer e votar assiduamente às reuniões;
- II. Debater as matérias em discussão;

- III. Requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência e à Secretaria Executiva;
- IV. Propor temas e assuntos para deliberação do Colegiado;
- V. Propor a criação de Câmaras Técnicas;
- VI. Desempenhar outras atividades que lhes decorram da constituição deste Regimento ou que lhes forem delegadas pelo Colegiado;

Art. 18 – Ao Secretário Executivo compete:

- I. Coordenar, supervisionar e controlar as atividades de secretaria do COMDEMA/SJM;
- II. Coletar, sistematizar e disponibilizar aos Conselheiros as informações que lhes permitam tomar as decisões legais.
- III. Promover a cooperação entre os organismos de apoio técnico e os Conselheiros;
- IV. Manter suporte técnico-administrativo ao Conselho;
- V. Secretariar as reuniões, lavrando e assinando as respectivas Atas;
- VI. Expedir atos convocatórios de reuniões ordinárias e extraordinárias;
- VII. Preparar e controlar publicação oficial dos atos e decisões do COMDEMA/SJM;
- VIII. Auxiliar a Presidência na elaboração de pautas, informando-as aos membros do COMDEMA/SJM, para prévio conhecimento;
- IX. Dar conhecimento aos Conselheiros das minutas de Resoluções referentes a assuntos relatados e aprovados em Plenário;
- X. Manter arquivadas, com cópia de segurança, toda a documentação técnica e administrativa do COMDEMA/SJM;
- XI. Disponibilizar as Câmaras e Comissões documentos e informações relativas aos assuntos em exame;
- XII. Receber e distribuir os pareceres das Câmaras e Comissões aos Conselheiros.
- XIII. Elaborar o relatório anual de atividades do Conselho Municipal de Defesa do Ambiente, submetendo-o ao Colegiado;
- XIV. Executar outras atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência ou pelo Plenário.
- XV. Assessorar a Presidência;
- XVI. Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência;
- XVII. Assessorar a Vice-Presidência nas faltas e impedimentos do Presidente;

Seção II – Do Funcionamento

Art. 19 – As reuniões do Plenário, órgão superior de deliberação do COMDEMA/SJM, serão realizadas mensalmente, sempre na segunda segunda-feira de cada mês, das 17:00h (dezesete horas) até às 20:00h (vinte horas) e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou aprovada pela maioria absoluta de seus membros.

§ 1º - As reuniões extraordinárias serão realizadas em dia, hora e local, marcados e comunicados aos membros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

§ 2º - A reunião extraordinária, quando convocada pela maioria dos membros, será realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias e convocada pela Secretaria Executiva.

§ 3º - Em caso da reunião ocorrer em feriados ou ponto facultativo, a reunião ocorrerá na segunda-feira subsequente.

Art. 20- A Secretaria Executiva comunicará aos órgãos e instituições de origem, as faltas dos membros indicados, que deverão ser substituídos caso não se apresentarem justificativas a 2 (duas) faltas consecutivas ou 3 (três) faltas alternadas durante o mandato.

§ 1º - Os membros representantes da Sociedade Civil serão indicados e substituídos somente pelo Fórum Municipal de Ambiente, através de correspondência protocolada ao COMDEMA/SJM.

§ 2º - Os membros representantes da Iniciativa Privada serão indicados e substituídos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ordem Urbana, através de correspondência protocolada ao COMDEMA/SJM.

§ 3º - Na vacância definitiva da Cadeira de Conselheiro, caberá preferencialmente à entidade do sucedido a indicação do novo representante, comunicação que deverá ser efetuada formalmente, em até 30 (trinta) dias corridos à Secretaria Executiva.

§ 4º - Deverá o Plenário convocar a Instituição ou Órgão Público conforme art. 5º, parágrafo único deste Regimento, após decorridos 31 (trinta e um) dias da comunicação da vacância, caso não haja indicação de novo nome.

§ 5º - Em caso de vacância definitiva, as substituições serão complementares aos mandatos dos membros substituídos.

Art. 21 - As reuniões do COMDEMA/SJM serão realizadas com o quorum mínimo de metade mais 1 (um) de seus membros, ou seus respectivos suplentes devidamente autorizados, tanto nas reuniões ordinárias quanto nas extraordinárias.

§ 1º - Na primeira chamada, após 30 minutos do horário marcado para o início da reunião, não sendo alcançado o quorum mencionado no caput, a reunião se dará com os membros presentes.

§ 2º - O COMDEMA/SJM, em matérias relacionadas ao Regimento Interno, ao FECADS, ao orçamento, ao afastamento de Conselheiros e assuntos de relevância, deliberará pelo voto de 2/3 dos seus membros, sendo fundamentado cada voto, cabendo ao presidente o voto de qualidade, para decidir em casos de empate nas votações. Nos demais casos, deliberará por maioria simples de seus membros.

Art. 22 - As reuniões seguirão, basicamente, a pauta seguinte:

- a) Verificação de "quorum";
- b) Abertura da sessão;
- c) Comunicações;
- d) Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
- e) Deliberações;
- f) Palavra dos participantes;
- g) Discussão e votação da ordem do dia;
- h) Indicação de pauta futura, assuntos gerais;
- i) Encerramento.

Parágrafo Único - O Plenário pode incluir em pauta, por sugestão de seus membros, em casos de urgência ou relevância, matérias extra-pauta.

Art. 23 - As reuniões ordinárias do COMDEMA deverão ser abertas à participação de qualquer entidade interessada, como observadora com direito à voz; porém, apenas se chegar à reunião até os 30 minutos da 2ª convocação, senão, terá a participação apenas como observadora.

Art. 24 - É facultada aos membros do COMDEMA/SJM a indicação de propostas à pauta, para discussão e deliberação, bem como sugerir a participação de técnicos e especialistas, o que se procederá por comunicação à Secretaria Executiva, efetuada até os 10 (dez) dias anteriores à data prevista para a reunião.

Art. 25 – O Plenário, órgão superior do COMDEMA/SJM, é instância de deliberação colegiada, configurada pela reunião ordinária ou extraordinária de todos os seus membros, onde as decisões serão tomadas através de votação, nos termos deste Regimento e é integrado pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo e demais Conselheiros.

Parágrafo Único – As matérias submetidas à votação do Plenário deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município e enquadrar-se-ão como:

- I. DELIBERAÇÃO – Quando se tratar de matéria de sua competência;
- II. MOÇÃO – Quando se tratar de manifestação relacionada à temática ambiental.

Art. 26 – São competências privativas do Plenário:

- I. Eleger o Vice-Presidente;
- II. Criar e extinguir Câmaras e Comissões, elegendo, para seu funcionamento, coordenadores, relatores e membros;
- III. Deliberar sobre os pareceres emitidos pelas Câmaras e Comissões;
- IV. Propor normas, de sua competência, necessárias à regulamentação e implantação da Política Municipal de Ambiente e Defesa Civil;
- V. Deliberar sobre os casos omissos neste Regimento.
- VI. Apresentar emendas a este Regimento Interno;

Seção II – Das Comissões, Câmaras e Grupos de Trabalho

Art. 27 – As Comissões, Câmaras e Grupos de Trabalho terão sua criação e caráter permanente ou temporário deliberados pelo Plenário.

Art. 28 – O órgão responsável pela administração ambiental terá representação em todas as Comissões e Câmaras, de forma a colaborar com informações e apoio técnico necessários.

Art. 29 – O COMDEMA/SJM poderá criar as seguintes Comissões a partir das necessidades observadas:

- I. Comissão de Políticas de Integração Institucional;
- II. Comissão de Programas, Projetos e Políticas Ambientais
- III. Comissão de Orçamento da Secretaria de Ambiente e Defesa Civil

Parágrafo Único – As atribuições de cada Comissão a ser criada, serão definidas em Resoluções deliberadas pelo Plenário do COMDEMA/SJM.

Art. 30 – As Comissões, Câmaras e Grupos de Trabalho serão compostas por 4 (quatro) a 6 (seis) membros do Conselho, respeitada a paridade representativa.

Art. 31 – A ausência nas reuniões de trabalho das Comissões, Câmaras e Grupos de Trabalho, por duas vezes consecutivas sem justificativa, autoriza a substituição do membro faltoso por novo membro indicado pelo Plenário.

Art. 32 – As Comissões, Câmaras e Grupos de Trabalho designarão, entre si, um Coordenador para deliberações internas e um Relator para preparação e apresentação dos seus pareceres e trabalhos ao Conselho.

Parágrafo Único – Os pareceres elaborados deverão ser encaminhados, previamente, aos membros titulares, através da Secretaria Executiva.

Art. 33 - Os suplentes poderão participar das Comissões Permanentes, no caso de impedimento ou impossibilidade da participação dos membros titulares do COMDEMA.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais

Art. 34 - As reuniões e atividades técnicas do COMDEMA/SJM poderão ser realizadas em espaços tranqueados pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo ou, preferencialmente, em instalação própria e apropriada aos seus objetivos legais, dotada da infra-estrutura necessária ao seu pleno funcionamento.

Art. 35 - As despesas de instalação e supletivamente as de recursos humanos do COMDEMA/SJM, contarão com investimento do FECADS.

Parágrafo Único - A cobertura e o provimento das despesas com transporte, locomoção, estadia, alimentação, treinamento e capacitação dos Conselheiros e pessoal de apoio não serão consideradas retribuição ou remuneração ao exercício de cargo no COMDEMA/SJM.

Art. 36 - Este Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de São João de Meriti, produzindo seus efeitos legais.

São João de Meriti, de abril de 2011.

Zilto Bernardi Freitas
COMDEMA/SJM
Presidente